

مَرْكَزُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ
قِسْمُ النِّشْرِ الْعِلْمِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سِلْسِلَةُ الْكُتُبِ النَّاصِبِيَّةِ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ (4)



الْمَنْهَلُ الصَّافِي

فِي شَرْحٍ وَتَحْقِيقِ قَوَاعِدِ السَّعْدِيِّ الْفِقْهِيَّةِ

شَرْحٌ مُوسَّعِيٌّ مُؤَصَّلٌ عَلَى مَذَاهِبِ فُقَهَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، يَتَضَمَّنُ تَأْصِيلَ الْقَوَاعِدِ الْكُبْرَى الْخَمْسِ، وَشَرْحَ آيَاتِ الْمَنْظُومَةِ الـ 46 كَامِلَةً، وَتَفْرِيعَاتِ الْفِقْهِ الْمَقَارَنِ.



مَتْنٌ «مَنْظُومَةِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ» لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (1307 - 1376 هـ)

شَرْحٌ وَتَحْقِيقٌ وَتَعْلِيلٌ:

إِبْرَاهِيمُ شَرِيفُ أَبُو بَكْرٍ

عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَغُفِرَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَائِخِهِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

إِصْدَارَاتُ مَرْكَزِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ

قِسْمُ الْعِنَايَةِ بِالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَالنِّشْرِ الْعِلْمِيِّ

كَادُونَا — جُمْهُورِيَّةُ نِيْجِيرِيَا الْإِتِّحَادِيَّةُ

الطَّبْعَةُ الْأُولَى — 1448 هـ / 2026 م

الْمَنْهَلُ الصَّافِي فِي شَرْحِ وَتَحْقِيقِ قَوَاعِدِ السَّعْدِيِّ الْفِقْهِيَّةِ

الشَّرْحُ الْكَبِيرُ الْمَوْسُوعِيُّ الْمُؤَصَّلُ عَلَى مَذَاهِبِ فُقَهَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

لِمَنْظُومَةِ «الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ» لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ (1307 - 1376 هـ)



شَرْحٌ وَتَحْقِيقٌ وَتَعْلِيقٌ:

إِبْرَاهِيمُ شَرِيفُ أَبُو بَكْرٍ (عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ)

مَرْكَزُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ

سِلْسِلَةُ الْمَوَاسِيعِ التَّاصِيلِيَّةِ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ - المجلد الكبير الرابع

بِشْتَمَلٍ عَلَى: التَّاصِيلِ الْمَنْهَجِيِّ لِلْقَوَاعِدِ الْكُبْرَى الْخَمْسِ، تَفْرِيعَاتِ الْفِقْهِ الْمُقَارِنِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ (الْحَنْفِيَّ، وَالْمَالِكِيَّ، وَالشَّافِعِيَّ، وَالْحَنَبَلِيَّ)، شَرْحُ جَمِيعِ آيَاتِ الْمَنْظُومَةِ الـ 46 كَامِلَةً بِلَا خَرَمٍ، ضَوَابِطُ الْعُرْفِ، تَخْرِيجُ الْأَحَادِيثِ الْفَقْهِيَّةِ، وَالْإِحَالَاتِ الْمُوثَّقَةِ إِلَى أُمَامِ كُتُبِ الْقَوَاعِدِ.



فَهْرَسُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ الْمَوْسُوعِيِّ 

- مُقَدِّمَةُ الشَّارِحِ: إِبْرَاهِيمَ شَرِيفُ أَبُو بَكْرٍ (عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ)
- خُطْبَةُ الْحَاجَةِ وَشَرَفُ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ.
- بَاعِثُ تَسْطِيرِ الشَّرْحِ وَسَبَبُهُ (مُدَارَسَةُ الْمَنْظُومَةِ مَعَ طُلَّابِ الْعِلْمِ وَتَسْهِيلُ الْمُرَاجَعَةِ وَتَرْسِيخُ الْمَلِكَةِ).
- تَمْهِيدُ تَأْصِيلٍ: مَنَهِجُ الشَّرْحِ وَمَعَالِمُهُ الْعِلْمِيَّةُ وَمَضَامِينُهُ
- التَّحْلِيلُ النَّظْمِيُّ، التَّأْصِيلُ الشَّرْعِيُّ، الْفِقْهُ الْمُقَارَنُ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْأَمْثَلَةُ الْمُعَاصِرَةُ.
- الْمَدَاخِلُ الثَّلَاثَةُ التَّأْسِيسِيَّةُ قَبْلَ الشَّرْحِ
- الْمَدْخَلُ الْأَوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِمُؤَلِّفِ الْمَتْنِ (النَّاظِمِ): سِيرَةُ الْعَلَامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ (1307 - 1376 هـ).
- الْمَدْخَلُ الثَّانِي: التَّعْرِيفُ بِالْكِتَابِ/الْمَتْنِ: «مَنْظُومَةُ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ» (اسْمُهَا، بَحْرُهَا، مَكَانَتُهَا، وَسِرُّ نَظْمِهَا فِي عُنْفُونِ شَبَابِهَا).
- الْمَدْخَلُ الثَّالِثُ: التَّعْرِيفُ بِالْفَنِّ وَالْعِلْمِ: عِلْمُ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ (حَدُّهُ، الْفُرُوقُ بَيْنَ الْقَاعِدَةِ وَالْأُصُولِ وَالضَّابِطِ، تَارِيخُ تَدْوِينِهِ، وَتَمَرُّتُهُ).
- [جَدْوَلُ 1: الْفُرُوقُ الدَّقِيقَةُ بَيْنَ الْقَاعِدَةِ الْفَقْهِيَّةِ، وَالْأُصُولِ، وَالضَّابِطِ الْفَقْهِيِّ]
- النَّصُّ الْكَامِلُ لِمَنْظُومَةِ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ لِلْسَّعْدِيِّ مَضْبُوطَةً بِالشَّكْلِ التَّامِّ (46 بَيْتًا)
- الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: شَرْحُ الْمُقَدِّمَةِ النَّظْمِيَّةِ (الْأَبْيَاتُ 1 - 10)
- الْبَرَاءَةُ الْإِسْتِهْلَاقِيَّةُ، الْحَمْدُ وَالنَّثَاءُ، الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَفَضْلُ عِلْمِ الْقَوَاعِدِ.
- الْقِسْمُ الثَّانِي: الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الْأُولَى: «الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا» وَقَوَاعِدُ الْمَصَالِحِ
- الْبَابُ الْأَوَّلُ: تَأْصِيلُ قَاعِدَةِ النِّيَّةِ (الْبَيْتُ 11).
- الْبَابُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ رِعَايَةِ الْمَصَالِحِ وَدَرءِ الْمَفَاسِدِ (الْأَبْيَاتُ 12 - 14).
- قَاعِدَةُ «الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ»، تَقْدِيمُ أَعْلَى الْمَصَالِحِ، وَارْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ.
- الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الثَّانِيَّةُ: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»
- الْبَابُ الْأَوَّلُ: التَّأْصِيلُ وَالْأَدَلَّةُ النَّبَوِيَّةُ (الْبَيْتُ 18).

- **البَابُ الثَّانِي:** الْقَوَاعِدُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنِ الاسْتِصْحَابِ (الآيَاتُ 19 - 22).
- الْأَصْلُ فِي الْمِيَاهِ وَالْأَرْضِ وَالثِّيَابِ الطَّهَارَةُ.
- الْأَصْلُ فِي الْفُرُوجِ وَالْخُومِ وَالْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ التَّحْرِيمُ.
- الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ.
- [جَدْوَلُ 2: الْقَوَاعِدُ الْكُبْرَى الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَفُرُوعُهُمَا الْفَقْهِيَّةُ]
- **القِسْمُ الرَّابِعُ:** الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الثَّالِثَةُ: «الْمَشَقَّةُ تَجِبُ التَّيْسِيرَ»
- **البَابُ الْأَوَّلُ:** التَّأْصِيلُ الشَّرْعِيُّ لِلتَّيْسِيرِ وَرَفْعُ الْحَرَجِ (الْبَيْتُ 15).
- **البَابُ الثَّانِي:** ضَوَابِطُ سُقُوطِ الْوَاجِبَاتِ وَإِبَاحَةِ الْمُحَرَّمَاتِ (الآيَاتُ 16 - 17).
- «لَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ»، «لَا مُحَرَّمَ مَعَ الْاضْطِرَارِ»، وَ«الضَّرُورَةُ تَقْدَرُ بِقَدَرِهَا».
- [جَدْوَلُ 3: أَسْبَابُ التَّخْفِيفِ السَّبْعَةُ وَرُخْصُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ]
- **القِسْمُ الْخَامِسُ:** الْقَاعِدَتَانِ الْكُبْرَيَانِ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَأُصُولُ التَّشْرِيعِ
- **البَابُ الْأَوَّلُ:** قَاعِدَةُ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَدَرَأُ الْمَفَاسِدِ.
- **البَابُ الثَّانِي:** الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الْخَامِسَةُ: «الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ» (الْبَيْتُ 27).
- حُجَّةُ الْعُرْفِ، شُرُوطُهُ الْأَرْبَعَةُ، وَقَاعِدَةُ: «الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا».
- **البَابُ الثَّلَاثُ:** أُصُولُ التَّشْرِيعِ وَالْوَسَائِلُ وَعَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ (الآيَاتُ 23 - 26).
- الْإِبْتِدَاعُ مَرْدُودٌ، الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ مَعَ ضَمَانِ الْإِتْلَافِ.
- [جَدْوَلُ 4: ضَوَابِطُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ وَالْفُرُوقُ بَيْنَ الْعُرْفِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ]
- **القِسْمُ السَّادِسُ:** الشَّرْحُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْقَوَاعِدِ التَّكْمِيلِيَّةِ الْجَامِعَةِ (الآيَاتُ 28 - 42)
- **المَبْحَثُ 1:** التَّعْلِيْقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْعُرْفُ (الْبَيْتُ 28).
- **المَبْحَثُ 2:** اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ وَانْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ لِتَرْتِبِ الْأَحْكَامِ (الْبَيْتُ 29).
- **المَبْحَثُ 3:** اسْتِحْقَاقُ الْأَجْرِ عَلَى الْعَمَلِ (الْبَيْتُ 30).

- المَبْحَثُ 4: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» (الْبَيْتُ 31).
- المَبْحَثُ 5: «كُلُّ مَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْذُونِ فَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ» (الْبَيْتُ 32).
- المَبْحَثُ 6: «الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا» (الْبَيْتُ 33).
- المَبْحَثُ 7: شُرُوطُ الْعُقُودِ وَحَرِيَّةُ الْإِشْتِرَاطِ إِلَّا مَا حَلَلَ حَرَامًا (الْأَيَّاتُ 34 - 35).
- المَبْحَثُ 8: اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَةِ عِنْدَ التَّزَاحُمِ أَوْ الْإِبْهَامِ (الْبَيْتُ 36).
- المَبْحَثُ 9: تَدَاخُلُ الْعِبَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ إِذَا تَمَثَّلَتْ (الْبَيْتُ 37).
- المَبْحَثُ 10: «الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ» (الْبَيْتُ 38).
- المَبْحَثُ 11: الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْحَقِّ بِلَا تَعَدٍّ (الْبَيْتُ 39).
- المَبْحَثُ 12: الْاِنتِقَالُ إِلَى الْبَدَلِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الْأَصْلِ (الْبَيْتُ 40).
- المَبْحَثُ 13: سُقُوطُ الْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ وَاجْزَاءُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ (الْأَيَّاتُ 41 - 42).
- [جَدْوُلُ 5: الْقَوَاعِدُ الْفَقْهِيَّةُ التَّكْمِيلِيَّةُ الـ 15 وَأَمْثَلُهَا التَّطْبِيقِيَّةُ]
- الْقِسْمُ السَّابِعُ: خَاتِمَةُ الْمَنْظُومَةِ وَشَرْحُهَا (الْأَيَّاتُ 43 - 46)
- شَرَفُ إِتْمَامِ النَّظْمِ، الْحَمْدُ فِي الْبَدءِ وَالْخَتْمِ، الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالْدُّعَاءُ لِلنَّاظِمِ وَالْقَارِيِّ وَالْحَافِظِ.
- [جَدْوُلُ 6: مُقَارَنَةُ الْقَوَاعِدِ الْكُبْرَى الْخَمْسِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ]
- الْقِسْمُ الثَّامِنُ: الْخَاتِمَةُ وَالْفَهَارِيسُ التَّأْصِيلِيَّةُ الشَّامِلَةُ
- فَهْرِسُ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ وَالْأُصُولِيَّةِ (أَكْثَرُ مِنْ 40 قَاعِدَةً وَضَابِطًا).
- ثَبَّتُ الْمَصَادِرَ وَالْمَرَاجِعَ الْفَقْهِيَّةَ الْمُعْتَمَدَةَ.
- كَلِمَةُ خِتَامٍ وَابْتِهَالٍ رَبَّانِيٍّ.



مَقْدَمَةُ الشَّارِحِ

إِبْرَاهِيمُ شَرِيفُ أَبُو بَكْرٍ (عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ)

بِمَرْكَزِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْحَكِيمِ، الْوَاسِعِ الْعَلِيمِ، الَّذِي شَرَعَ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّينِ مَا يَنْتَظِمُ بِهِ مَعَاشُهُمْ وَمَعَادُهُمْ، وَبَنَى أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الْغَرَاءِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَدَرَأِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، خَيْرَ مَنْ تَفَقَّهَ وَعَلَّمَ، بُعِثَ بِجَمَاعِ الْكَلِمِ وَبَدَائِعِ الْحِكَمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَتِهِ الْفُقَهَاءِ الْأَبْرَارِ، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ التَّفَقُّهَ فِي الدِّينِ مِنْ أَشْرَفِ الرِّغَائِبِ، وَإِنَّ حِفْظَ جُزْئِيَّاتِ الْفِقْهِ وَفُرُوعِهِ الْمُنْتَشِرَةِ دُونَ رَبْطِهَا بِأُصُولِهَا الْجَامِعَةِ عَسِيرٌ عَلَى الْأَفْهَامِ، وَسَبَبٌ فِي الشَّتَاتِ وَالنِّسْيَانِ؛ لِذَا كَانَ عِلْمُ «الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ» هُوَ مِعْرَاجُ الْفَقِيهِ، وَسِلَاحُ الْمُجْتَهِدِ، وَمِيزَانُ النَّاطِرِ؛ إِذْ تَنْدَرِجُ تَحْتَ الْقَاعِدَةِ الْوَاحِدَةِ أُلُوفٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الشَّوَارِدِ.

❦ **بَاعِثُ تَسْطِيرِ هَذَا الشَّرْحِ وَسَبَبُهُ:**

وَمِنْ تَسْيِيرِ اللَّهِ الْكَرِيمِ لَنَا فِي مَرْكَزِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ أَكْرَمَنَا بِمُدَارَسَةِ هَذِهِ الْمَنْظُومَةِ الْمُبَارَكَةِ «مَنْظُومَةِ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ» لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِرَارًا كَثِيرَةً، وَتَدْرِيسَهَا لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي الْمَجَالِسِ التَّأْصِيلِيَّةِ وَالْمُعَسَّكَاتِ الْفَقْهِيَّةِ، حَيْثُ لَمَسْنَا شَغَفَ الطُّلَابِ وَأَقْبَاهُمْ عَلَى هَذَا الْفَنِّ الَّذِي يَفْتَحُ لَهُمْ آفَاقَ الْإِسْتِنْبَاطِ.

وَقَدْ كَرَّرَ الْإِخْوَةَ وَالْأَبْنَاءُ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ - نَفَعَ اللَّهُ بِهِمْ وَرَفَعَ قَدْرَهُمْ - الْإِلْحَاحَ فِي طَلَبِ تَدْوِينِ هَذِهِ التَّفْرِيعَاتِ الْفَقْهِيَّةِ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْأَمْثَلَةَ التَّطْبِيقِيَّةَ فِي مُؤَلَّفٍ وَافٍ؛ لِيَكُونَ مَرْجِعًا لَهُمْ يَتِمِدُّونَ عَلَيْهِ فِي الْمُرَاجَعَةِ وَالِاسْتِذْكَارِ، وَعَوْنًا عَلَى تَرْسِيخِ الْمَلَكَةِ الْفَقْهِيَّةِ، وَمِيزَانًا يُخْرِجُونَ عَلَيْهِ حَوَادِثَ الزَّمَانِ وَتَوَازِلَ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ الْمَجَالِسَ تَتَفَرَّقُ وَيَبْقَى الْكِتَابُ أُنْسًا لِطَالِبِهِ.

فَأَجَبْتُهُمْ إِلَى ذَلِكَ مُسْتَمِدًّا الْعَوْنَ وَالسَّدَادَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَسَمَّيْتُ هَذَا الشَّرْحَ الْمَفْصَلَ: «الْمَنْهَلُ الصَّافِي فِي شَرْحِ وَتَحْقِيقِ قَوَاعِدِ السَّعْدِيِّ الْفَقْهِيَّةِ»؛ حِرْصًا عَلَى جَمْعِ شَمْلِ الْقَوَاعِدِ، وَتَسْهِيلِ مَا خَذَهَا لِكُلِّ سَالِكٍ فِي دُرُوبِ الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، رَاجِيًا عَفْوَ رَبِّي وَغُفْرَانَهُ.



تَمْهِيدُ تَأْصِيلِيٍّ فِي مَنْهَجِ الشَّرْحِ وَمَضَامِينِهِ

يَقُومُ هَذَا الشَّرْحُ الْمَوْسُوعِيُّ عَلَى خَمْسَةِ أَسْسٍ عَلَيْهِ رَصِينَةٌ:

1. التَّحْلِيلُ النَّظْمِيُّ وَاللُّغَوِيُّ:

نَقْفُ مَعَ آيَاتِ الشَّيْخِ السَّعْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِبَيَانِ إِعْرَاجِهَا، وَمَعَانِي مُفْرَدَاتِهَا اللُّغَوِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ صِيَاجَتِهِ لِلْبَّاحِثِ الْكُلِّيَّةِ فِي قَوَالِبِ شَعْرِيَّةِ سَلْسَلَةٍ مِنْ بَحْرِ الرَّجَزِ.

1. التَّأْصِيلُ الشَّرْعِيُّ لِكُلِّ قَاعِدَةٍ:

إِبْرَادُ الْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، مَعَ عَزْوِ كُلِّ حَدِيثٍ إِلَى مَصَادِرِهِ، وَبَيَانِ دَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ وَالْحِكْمَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا الْقَاعِدَةُ.

1. الْفِقْهُ الْمُقَارَنُ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ:

بَيَانُ مَوَاقِعِ اتِّفَاقِ أُمَّةِ الْمَذَاهِبِ (أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ) عَلَى كَلِمَاتِ الْقَوَاعِدِ، مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَى الْفُرُوعِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّطْبِيقِ، لِيَتَّسِعَ أَفْقُ الطَّالِبِ وَيَتَجَرَّدَ مِنَ التَّعَصُّبِ.

1. ضَرْبُ الْأَمْثَلَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ وَالنَّوَازِلِ الْمُعَاصِرَةِ:

رَبْطُ الْقَوَاعِدِ بِالْأَمْثَلَةِ الْفَقْهِيَّةِ الْكَلَّاسِيَّةِ (فِي الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْبُيُوعِ، وَالْجَنَائِيَّاتِ)، ثُمَّ تَنْزِيلُهَا عَلَى النَّوَازِلِ الْمُعَاصِرَةِ (كَالْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُسْتَحْدَثَةِ، وَالْمَسَائِلِ الطَّبِيَّةِ)، إِثْبَاتًا لَخُلُودِ الشَّرِيعَةِ وَصَلَاحَتِهَا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

1. اسْتِيعَابُ مَضَامِينِ الْمَنْظُومَةِ الْكَامِلَةِ (46 بَيْتًا):

شَرْحُ جَمِيعِ آيَاتِ الْمَنْظُومَةِ بِإِلَّا اسْتِثْنَاءٍ، فَلَا يُتْرَكُ بَيْتٌ وَاحِدٌ دُونَ تَوْضِيحِ قَاعِدَتِهِ وَفُرُوعِهِ.



الْمَدَاخِلُ الثَّلَاثَةُ التَّأْسِيسِيَّةُ قَبْلَ الشَّرْحِ



الْمَدْخَلُ الْأَوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِمُؤَلِّفِ الْمَتْنِ (النَّاظِمِ)

سِيرَةُ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ (1307 - 1376 هـ)

• اسْمُهُ، نَسَبُهُ، وَمَوْلَدُهُ:

هُوَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ، الْمُفَسِّرُ الْأُصُولِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ، يَنْتَهِي نَسَبُهُ إِلَى «بَنِي تَمِيمٍ».

وُلِدَ فِي مَدِينَةِ «عُنَيْرَةَ» فِي الْقَصِيمِ بِنَجْدٍ سَنَةَ 1307 هـ (الْمُؤَافِقِ 1889 م).

• نَشَأَتُهُ وَهَيْمَتُهُ الْعَالِيَةُ:

نَشَأَ يَتِيمًا؛ حَيْثُ مَاتَتْ أُمُّهُ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ أَرْبَعُ سِنِينَ، ثُمَّ تَوَفَّى وَالِدُهُ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى هِمَّةً قَعَقَاعِيَّةً نَادِرَةً، فَأَتَمَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْحُلُمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعِلْمِ بِكُلِّيَّتِهِ.

• شَبُوحُهُ وَتَلَامِيذُهُ:

تَلَقَّى الْعِلْمَ عَنْ أَكْبَرِ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ كَالشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْدٍ بْنِ جَاسِرٍ، وَالشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الشَّيْبَلِيِّ، وَالشَّيْخِ صَالِحِ بْنِ عُثْمَانَ الْقَاضِي.

وَقَدْ تَخَرَّجَ عَلَى يَدَيْهِ جَمْعٌ غَفِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الْأَفْذَادِ، وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ فَقِيهُ الْعَصْرِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْعُثَيْمِينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذِي كَانَ يَفْتَحِرُ بِالتَّلَهُّدِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: «هُوَ الَّذِي غَرَسَ فِي حُبَّةِ التَّائَصِيلِ وَالْقَوَاعِدِ».

• مؤلفاته ووفاته:

صَنَفَ كُتُبًا كَثِيرَةً بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، أَمْزَجَهَا تَفْسِيرُهُ الْعَظِيمُ: «تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَنَانِ»، وَ«الْقَوَاعِدُ وَالْأُصُولُ الْجَامِعَةُ»، وَ«بَهْجَةُ قُلُوبِ الْأَبْرَارِ».

تَوَفَّى رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عُنَيْزَةٍ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ 1376 هـ عَنْ عُمُرٍ يُنَاهِزُ 69 عَامًا حَافِلَةً بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّأْلِيفِ.



📌 المَدْخَلُ الثَّانِي: التَّعْرِيفُ بِالْمَنْظُومَةِ الْفِقْهِيَّةِ

اسْمُهَا، بَحْرُهَا، مَكَانَتُهَا، وَسِرُّ نَظْمِهَا فِي عُنْفَوَانِ شَبَابِهِ

- اسْمُ الْمُتَنِّ: اشْتَهَرَتْ بِـ «مَنْظُومَةِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ» لِلشَّيْخِ السَّعْدِيِّ.
- عَدَدُ آيَاتِهَا وَبَحْرُهَا: تَبْلُغُ عِدَّةَ آيَاتِهَا (46) بَيْتًا نَظَمَهَا رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى بَحْرِ الرَّجَزِ (مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ)، فَتَمَيَّزَتْ بِعُدُوبَةِ الْفَاطِيهَا، وَسُهُولَةِ حِفْظِهَا، وَدِقَّةِ اخْتِيَارِ كَلِمَاتِهَا.
- نُبُوغٌ مُبَكِّرٌ: نَظَّمَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ هَذِهِ الْمَنْظُومَةَ الرَّصِينَةَ وَهُوَ فِي مُقْتَبَلِ شَبَابِهِ (قَبْلَ بُلُوغِ الثَّلَاثَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ)، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عِبْقَرِيَّتِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ لِكَلِمَاتِ الشَّرِيعَةِ مُنْذُ صِبَاهُ.



📌 المَدْخَلُ الثَّلَاثُ: التَّعْرِيفُ بِعِلْمِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ

حَدُّهُ، الْفُرُوقُ الدَّقِيقَةُ، تَارِيخُ تَدْوِينِهِ، وَثَمَرَتُهُ

- حَدُّ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

• لُغَةً: الْأَسَاسُ وَالْأَصْلُ لِمَا فَوْقَهُ.

• اصْطِلَاحًا: حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ فَتْهِيَّةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَبْوَابٍ شَتَّى لِتَعْرِفَ أَحْكَامَهَا مِنْهُ.



جَدْوُلُ 1: الْفُرُوقُ الدَّقِيقَةُ بَيْنَ الْقَاعِدَةِ الْفَقْهِيَّةِ، وَالْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ، وَالضَّابِطِ الْفَقْهِيِّ

الْمَفْهُومُ الشَّرْعِيُّ	التَّعْرِيفُ الاصْطِلَاحِيُّ	نِطاقُ التَّطْبِيقِ وَالشُّمُولِ	طَبِيعَةُ الْمَوْضُوعِ	مِثَالُ تَوْضِيحِيٍّ
الْقَاعِدَةُ الْفَقْهِيَّةُ	حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَجْمَعُ فُرُوعًا مِنْ أَبْوَابٍ شَتَّى	شَامِلَةٌ لِأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ (طَهَارَةٌ، صَلَاةٌ، بَيْعٌ، جَنَائِبَاتٌ)	أَعْمَالُ الْمُكَلَّفِينَ وَأَحْكَامُهَا	«الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»
الْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ	قَاعِدَةٌ كَلِمِيَّةٌ تُعَدُّ أَدَاةً لِلِاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْأَدَلَّةِ	تَتَعَلَّقُ بِالْأَدَلَّةِ وَالْأَلْفَافِ	مَنَاحِجُ الاسْتِدْلَالِ وَفَهْمُ النُّصُوصِ	«الْأَمْرُ لِلْوَجوبِ» / «الْتَهْيُ لِلتَّحْرِيمِ»
الضَّابِطُ الْفَقْهِيُّ	حُكْمٌ يَجْمَعُ فُرُوعًا مَحْصُورَةً	خَاصٌّ بِبَابٍ وَاحِدٍ فَقَطْ	مَسَائِلُ بَابٍ مُعَيَّنٍ	«كُلُّ مَاءٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ فَهُوَ طَهُورٌ»
النَّظَرِيَّةُ الْفَقْهِيَّةُ	مَوْضُوعٌ فَتْهِيٌّ كَبِيرٌ يَجْمَعُ أَرْكَانًا وَشُرُوطًا	مَوْضُوعِيٌّ عَامٌّ فِي الشَّرِيعَةِ	نِظَامٌ فَتْهِيٌّ مُتَكَامِلٌ	«نَظَرِيَّةُ الْعَقْدِ» / «نَظَرِيَّةُ الْمِلْكِيَّةِ»



النَّصُّ الْكَامِلُ لِمَنْظُومَةِ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ

لِلسَّعْدِيِّ (46) يَتَنَا مَضْبُوتَةً بِالشَّكْلِ التَّامِّ

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَرْفَقِ ... وَجَامِعِ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ
2. ذِي النِّعَمِ الْوَاسِعَةِ الْغَزِيرَةِ ... وَالْحِكَمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةِ
3. ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ دَائِمٍ ... عَلَى الرَّسُولِ الْقُرْشِيِّ الْخَاتِمِ
4. وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ ... الْحَازِرِي مَرَاتِبِ الْفَخَارِ
5. اعْلَمْ هُدَيْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمِنَّةِ ... عِلْمٌ يُزِيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالذَّرْنَ
6. وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِدِي الْقُلُوبِ ... وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ
7. فَاحْرِصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ ... جَامِعَةِ الْمَسَائِلِ الشَّوَارِدِ
8. فَتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى ... وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُقِّعَا
9. وَهَذِهِ قَوَاعِدُ نَظْمِهَا ... مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَتْهَا
10. جَزَاهُمْ اللَّهُ عَظِيمَ الْأَجْرِ ... وَالْعَفْوَ مَعَ غُفْرَانِهِ وَالْبِرِّ
11. النِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ ... بِهَا الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلِ
12. وَالدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ ... فِي جَلِبِهَا وَدَرِّهِ لِلْقَبَائِحِ
13. فَإِنْ تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ ... يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ
14. وَضِدُّهُ ارْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ ... لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْلَى الْمَفْسَدَتَيْنِ
15. وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ ... فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ
16. وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اقْتِدَارٍ ... وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ
17. وَكُلُّ مُحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ ... بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةُ
18. وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ ... فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ

19. وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةِ ... وَالْأَرْضِ وَالثِّيَابِ وَالْحِجَارَةِ
20. وَالْأَصْلُ فِي الْفُرُوجِ وَاللَّحُومِ ... وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ
21. تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ ... فَافْهَمْ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّ
22. وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةِ ... حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ
23. وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ ... غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا الْمَذْكُورِ
24. وَوَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ ... وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
25. وَالْخَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنَّسْيَانُ ... أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ
26. لَكِنْ مَعَ الْإِتْلَافِ يَثْبُتُ الْبَدَلُ ... وَيَسْقُطُ الْإِثْمُ فَقَطْ عَلَى الْأَجَلِ
27. وَمِنْ مَسَائِلِ الْقَوَاعِدِ الْإِثْبَاتِ ... إِعْمَالُ مَعْرُوفٍ مِنَ الْعَادَاتِ
28. هُوَ الَّذِي قَدْ قِيلَ فِي التَّعْلِيْقِ ... أَوْ قِيلَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّحْقِيقِ
29. لَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ ... كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ تَرْتَفِعُ
30. وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ ... قَدْ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى الْعَمَلِ
31. وَيُفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُورِ ... إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ
32. وَكُلُّ مَا نَشَأَ عَنِ الْمَآذُونِ ... فَذَاكَ لَيْسَ فِيهِ مِنْ مَضْمُونِ
33. وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ ... وَهِيَ الَّتِي قَدْ أُوجِبَتْ لِشَرْعَتِهِ
34. وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ ... فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ
35. إِلَّا شُرُوطًا حَلَلَتْ مُحَرَّمًا ... أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا
36. تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمَبْهَمِ ... مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّرَاحُمِ

37. وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا ... وَفِعْلُ أَحَدِهِمَا قَدْ اسْتَمَعَا
38. وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْغَلُ ... بِمِثْلِهِ بَلْ بِالَّذِي قَدْ يَفْضُلُ
39. وَمَنْ أَصَابَ حَقَّهُ فَلْيَقْتَصِرْ ... عَلَى الَّذِي لَهُ بَغَيْرِ مَا بَطَرَ
40. وَإِنْ تَعَذَّرَ الَّذِي قَدْ وَجَبَا ... فَبَدَلْ يَجْزِيهِ حَيْثُ قَرَّبَا
41. وَالْوَاجِبَاتُ كُلُّهَا قَدْ تَسْقُطُ ... بِالْعَجْزِ لَكِنْ مَا تَيْسَّرَ يَثْبُتُ
42. وَكُلُّ مَا أَوْجَبَهُ الرَّحْمَنُ ... فَإِنَّهُ يَجْزِي كَيْفَ كَانَ
43. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ ... فِي الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالِدَّوَامِ
44. ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ شَائِعٍ ... عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالتَّابِعِ
45. وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكَرَامِ ... مَا لَاحَ بَدْرٌ فِي دُجَى الظَّلَامِ
46. وَاغْفِرْ لِمَنْ نَظَمَهَا وَمَنْ قَرَا ... وَمَنْ عَنِيَ بِحِفْظِهَا وَفَكَّرَا





القِسْمُ الْأَوَّلُ: شَرْحُ الْمُقَدِّمَةِ النَّظْمِيَّةِ (الْأَيَّاتُ

(10 - 1)



نَصُّ الْأَيَّاتِ:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَرْفَقِ ... وَجَامِعِ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ
2. ذِي النِّعَمِ الْوَاسِعَةِ الْغَزِيرَةِ ... وَالْحِكَمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةِ
3. ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ دَائِمٍ ... عَلَى الرَّسُولِ الْقُرْشِيِّ الْخَاتِمِ
4. وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ ... الْحَائِزِي مَرَاتِبِ الْفَخَارِ
5. اَعْلَمْ هُدَيْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمِنَنِ ... عِلْمٌ يُزِيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالْدَّرْنَ
6. وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِدِي الْقُلُوبِ ... وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ
7. فَاحْرَصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ ... جَامِعَةِ الْمَسَائِلِ الشَّوَارِدِ
8. فَتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى ... وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا
9. وَهَذِهِ قَوَاعِدُ نَظْمِهَا ... مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَتْهَا
10. جَزَاهُمْ اللَّهُ عَظِيمَ الْأَجْرِ ... وَالْعَفْوَ مَعَ غُفْرَانِهِ وَالْبِرِّ



الشرح التحليلي للمقدمة:

• البراعة الاستهلالية في قوله: «وَجَامِعُ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقُ»:

اشتمل مطلع المنظومة على «براعة استهلالية» بديعة؛ حيث وصف الله تعالى بأنه جامع الأشياء والمفرق، وهذا هو عين عمل الفقيه في علم القواعد والفروق؛ إذ يجمع بين النظائر المتشابهة في قاعدة واحدة، ويفرق بين المسائل المتباينة بالفروق الفقهية.

• أسماء الله الحسنى: «العليّ الأرفق»:

• العليّ: ذو العلو المطلق؛ علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر.

• الأرفق: الرفيق في قضائه وتشريعهِ؛ كما في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» (البخاري: 6927).

• فضل العلم النافع (الآيات 5 - 8):

بين الناظم أن أجل نعمة يمن الله بها على عبده هي العلم الشرعي الذي يمتاز بأربع خصائص:

1. يُزيل الشبهات والشكوك عن القلب.

2. يطهر النفس من درن الشهوات والمعاصي.

3. يكشف حقائق الأمور لأولي البصائر.

4. يوصل العبد إلى مطلوبه الأعلى وهو رضوان الله وجنته.

• الحث على ضبط القواعد (البيتان 7 - 8):

القواعد هي التي تضم المسائل الشوارد المنتشرة في أبواب الفقه؛ فمن حفظ الفروع مجردة ضاعت عليه، ومن ضبط القواعد صارت الفروع طوع بانه.



القِسْمُ الثَّانِي: الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الْأُولَى: «الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا» وَقَوَاعِدُ الْمَصَالِحِ



البَابُ الْأَوَّلُ: تَأْصِيلُ قَاعِدَةِ النِّيَّةِ (الْبَيْتُ 11)

نَصُّ الْبَيْتِ:

11. النِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ ... بِهَا الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلِ



الشَّرْحُ التَّأْصِيلِيُّ لِقَاعِدَةِ «الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا»:

- التَّأْصِيلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:
- «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ» [البينة: 5].
- حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (الْبُخَارِيُّ: 1، وَمُسْلِمٌ: 1907).

• مَوْقِعُ الْقَاعِدَةِ فِي الْفِقْهِ:

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: «هَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَهُوَ ثُلُثُ الْإِسْلَامِ».

• أَحْكَامُ النِّيَّةِ السَّبْعَةُ:

1. حَقِيقَتُهَا: الْقَصْدُ الْمُقْتَرَنُ بِالْفِعْلِ.
2. حُكْمُهَا: الْوُجُوبُ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ.
3. مَحَلُّهَا: الْقَلْبُ بِالْإِجْمَاعِ، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِاللِّسَانِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ.
4. زَمْنُهَا: عِنْدَ أَوَّلِ الْعِبَادَةِ (كَالْمُقَارَنَةِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ).
5. كَيْفِيَّتُهَا: أَنْ يَنْوِيَ الْعِبَادَةَ الْمُعِينَةَ لِلَّهِ.
6. شَرْطُهَا: الْإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْعِلْمُ بِالنَّوْيِ.
7. غَايَتُهَا: تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ، وَتَمْيِيزُ رُتَبِ الْعِبَادَاتِ.



📖 الْبَابُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ رِعَايَةِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ (الْأَيَّاتُ 12 - 14)

📜 نَصُّ الْأَيَّاتِ:

12. وَالِدَيْنِ مَبْنِيٍّ عَلَى الْمَصَالِحِ ... فِي جَلْبِهَا وَدَرْءِ لِلْقَبَائِحِ
13. فَإِنْ تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ ... يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ
14. وَضِدُّهُ ارْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ ... لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْلَى الْمَفْسَدَتَيْنِ



🔍 الشَّرْحُ الْمَقَاصِدِيُّ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ:

1. قَاعِدَةُ «الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ» (الْبَيْتُ 12):

- هَذِهِ الْقَاعِدَةُ هِيَ أُمُّ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَأَعْظَمُهَا شُمُولًا؛ قَرَرَهَا الْإِمَامُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي تَجَاوُزِهِ «قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الْأَنْامِ».
- حَقِيقَتُهَا: أَنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ لَمْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ (كَالتَّوْحِيدِ، وَالْبِرِّ، وَالصَّلَاةِ، وَالْعَدْلِ)، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ (كَالشَّرِّكَ، وَالظُّلْمِ، وَالرِّبَا، وَالزِّنَا).

2. قَاعِدَةُ «تَزَاحَمُ الْمَصَالِحِ» (الْبَيْتُ 13):

- إِذَا اجْتَمَعَتْ مَصْلَحَتَانِ لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُمَا مَعًا؛ قُدِّمَتِ الْمَصْلَحَةُ الْعُلْيَا وَالْغِيَتِ الْمَصْلَحَةُ الدُّنْيَا.
- أَمْثَلُهُ:
- تَقْدِيمُ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ.
- تَقْدِيمُ إِجَابَةِ الْوَالِدَيْنِ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ (كَمَا فِي قِصَّةِ جُرْجِجِ الرَّاهِبِ).
- تَقْدِيمُ حِفْظِ الدِّينِ وَالنَّفْسِ عَلَى حِفْظِ الْمَالِ.

3. قَاعِدَةُ «ارْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ» (الْبَيْتُ 14):

- إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ لَا مَحِيدَ عَنْ إِحْدَاهُمَا، ارْتَكَبْتَ الْمَفْسَدَةَ الصَّغْرَى لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْكُبْرَى.
- أَمْثَلُهُ:
- سُكُوتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى قَضَى بَوْلُهُ دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ تَنَفُّرِهِ وَانْتِشَارِ النَّجَاسَةِ.
- تَرَكُّ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ خَوْفًا مِنْ فِتْنَةِ قُرَيْشٍ لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِمْ بِالْكَفْرِ.
- قَطْعُ الْعُضْوِ الْمُتَاكِلِ حِفْظًا لِبَقِيَّةِ الْجَسَدِ مِنَ التَّلَفِ.



القِسْمُ الثَّالِثُ: الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الثَّانِيَّةُ: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»



البَابُ الْأَوَّلُ: التَّأْصِيلُ الشَّرْعِيُّ لِقَاعِدَةِ الْيَقِينِ (الْبَيْتُ 18)

نَصُّ الْبَيْتِ:

18. وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ ... فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ



الشَّرْحُ التَّأْصِيلِيُّ لِقَاعِدَةِ الْيَقِينِ:

- مَكَاتِبُهَا: قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ تَدْخُلُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفَقْهِ، وَبِهَا تَنْقَطِعُ الْوَسَاوِسُ وَالْأَوْهَامُ الشَّيْطَانِيَّةُ.
- الْأَدَلَّةُ الصَّحِيحَةُ:
- حَدِيثُ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ فِي الرَّجُلِ يَشْكُ فِي الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (الْبُخَارِيُّ: 137).
- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ: «فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» (مُسْلِمٌ: 571).



📖 الباب الثاني: القَوَاعِدُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنِ الاسْتِصْحَابِ (الْأَيَّاتُ 19 - 22)

📑 نَصُّ الْأَيَّاتِ:

19. وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَّارَةِ ... وَالْأَرْضِ وَالْثِّيَابِ وَالْحِجَارَةِ
20. وَالْأَصْلُ فِي الْفُرُوجِ وَاللُّحُومِ ... وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ
21. تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ ... فَافْهَمْ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّ
22. وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةِ ... حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ



🔍 الشَّرْحُ التَّفْصِيلِيُّ لِقَوَاعِدِ «الْأَصْلِ فِي الْأَشْيَاءِ»:

1. «الْأَصْلُ فِي الْمِيَاهِ وَالْأَرْضِ وَالْثِّيَابِ الطَّهَّارَةِ» (الْبَيْتُ 19):

- دَلِيلُهُ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48].
- الْفَرْعُ الْفَقْهِيُّ: إِذَا شَكَّ الْمُتَوَضِّئُ فِي مَاءٍ هَلْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ أَمْ لَا؛ فَالْوَاجِبُ الْحُكْمُ بِطَهَّارَتِهِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ، وَكَذَلِكَ الثِّيَابُ وَالْبَقَعَةُ.

2. «الْأَصْلُ فِي الْفُرُوجِ وَاللُّحُومِ وَالنَّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ» (الْأَيَّاتُ 20 - 21):

- هَذِهِ الْمَسَائِلُ الْأَرْبَعُ اخْتَلَطَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ إِحْيَاظًا شَدِيدًا:
- الْفُرُوجُ: الْأَصْلُ فِيهَا التَّحْرِيمُ، فَلَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بَيِّنِينَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَلَوْ شَكَ هَلْ هَذِهِ الْمَرَأَةُ أُخْتُهُ مِنَ الرِّضَاعِ أَمْ لَا، حُرْمَ النِّكَاحِ اخْتِيَاظًا.
- النُّعُومُ: الْأَصْلُ فِي الْحَيَوَانَاتِ التَّحْرِيمُ حَتَّى تَتَحَقَّقَ التَّذَكِّيَةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ لِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: «وَأِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمِيَتْ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمَّ عَلَى غَيْرِهِ» (البُخَارِيُّ: 175).
- النُّفُوسُ وَالْأَمْوَالُ: دَمُ الْمُسْلِمِ وَمَالُهُ حَرَامٌ بَيِّنِينَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (مُسْلِمٌ: 1218).

3. «الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةِ» (الْبَيْتُ 22):

- قَاعِدَةٌ نَفِيسَةٌ جِدًّا تَبَيَّنَ سَمَاحَةُ الْإِسْلَامِ:
- الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ: الْمَنْعُ وَالتَّوْقِيفُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ بِالْمَشْرُوعِيَّةِ.
- الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ: الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ بِالتَّحْرِيمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29].
- تَطْبِيقُ مُعَاَصِرٍ: جَمِيعُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ الْمُسْتَحْدَثَةِ، وَالْمَأْكُولَاتِ، وَالْمَلْبُوسَاتِ حَلَالٌ إِلَّا مَا اشْتَمَلَ عَلَى رِبَا، أَوْ غَرَرٍ، أَوْ ظُلْمٍ، أَوْ نَجَاسَةٍ.



جَدْوَلُ 2: الْقَوَاعِدُ الْكُبْرَى الْأُولَى وَالثَّانِيَّةُ وَفُرُوعُهُمَا الْفَقْهِيَّةُ الْمُقَارَنَةُ

الْقَاعِدَةُ الْفَقْهِيَّةُ	مَنْطُوقُهَا وَمَبْنَاهَا	الْأَصْلُ الشَّرْعِيُّ فِيهَا	أَبْرَزُ الْفُرُوعِ وَالتَّطْبِيقَاتِ	مَوْقِعُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا	اعْتِبَارُ النِّيَّاتِ فِي صِحَّةِ الْأَعْمَالِ	«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»	تَمَيُّزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ، وَالرُّتْبِ (فَرَضٌ/نَقْلٌ)	مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ جَمِيعِ الْأَثَمَةِ
الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ	التَّعْوِيلُ عَلَى الْمَعَانِي لَا الْأَلْفَاظِ	«لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى»	هَبَةُ الثَّوَابِ بَعْدَ عُقُودِ التَّامِينِ، الْإِجَارَةُ الْمُنْتَهِيَةُ بِالتَّمْلِيكِ	مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

القَاعِدَةُ الْفَقْهِيَّةُ	مَنْطُوقُهَا وَمَبْنَاهَا	الأَصْلُ الشَّرْعِيُّ فِيهَا	أَبْرَزُ الْفُرُوعِ وَالتَّطْبِيقَاتِ	مَوْقِعُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
الْبَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ	بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ	«لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا»	مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ طَاهِرٌ	إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ دُونَ خِلَافٍ
الأَصْلُ فِي الْمِيَاهِ الطَّهَارَةِ	اسْتِصْحَابُ طَهَارَةِ الْأَعْيَانِ	﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾	المَاءُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ طَاهِرٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ تَغْيِيرُهُ	قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ
الأَصْلُ فِي الْفُرُوجِ التَّحْرِيمُ	الِاخْتِطَاطُ لِلْأَعْرَاضِ وَالنَّسَبِ	حُرْمَةُ الْأَبْضَاعِ الشَّدِيدَةِ	الشَّكُّ فِي الرِّضَاعِ الْحَرَمِ يَنْعِقُ عَقْدَ النِّكَاحِ	اتِّفَاقُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةِ	التَّوَسُّعُ فِي شُؤُونِ الْمَعَاشِ	﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾	حُلُّ الْأَطْعَمَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ	مَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ كَبْنِ تَيْمِيَّةٍ وَالسَّعْدِيِّ



القِسْمُ الرَّابِعُ: الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الثَّالِثَةُ: «الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»



البَابُ الْأَوَّلُ: التَّأْصِيلُ الشَّرْعِيُّ لِلتَّيْسِيرِ (الْبَيْتُ 15)

نَصُّ الْبَيْتِ:

15. وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ ... فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرٌ



الشَّرْحُ التَّأْصِيلِيُّ لِقَاعِدَةِ التَّيْسِيرِ:

- التَّأْصِيلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:
- «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» [البقرة: 185].
- «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78].
- قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ» (الْبُخَارِيُّ: 39).
- ضَابِطُ الْمَشَقَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ شَرْعًا:

- الْمَشَقَّةُ الْعَادِيَّةُ الْمَقْدُورُ عَلَيْهَا: كَمَشَقَّةِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْجُوعِ فِي الصَّوْمِ، وَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ؛ فَهَذِهِ لَا تُسْقِطُ الْعِبَادَةَ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مُلَازِمٌ لَهَا.
- الْمَشَقَّةُ الْخَارِجَةُ عَنِ الْمُعْتَادِ: الَّتِي تُفْضِي إِلَى تَلَفِ النَّفْسِ، أَوْ ذَهَابِ الْمَالِ، أَوْ حُصُولِ مَرَضٍ شَدِيدٍ؛ فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي شُرِعَتْ الرُّخْصُ لِتَخْفِيفِهَا: «إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ تَسَّعَ».



📖 **البَابُ الثَّانِي: ضَوَابِطُ الْعَجْزِ وَالْاضْطِرَارِّ (الْبَيْتَانِ 16 - 17)**

📑 **نَصُّ الْأَيَّاتِ:**

16. وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اقْتِدَارٍ ... وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ
17. وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ ... بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةُ



🔍 **الشَّرْحُ الْفَقْهِيُّ لِمَضَامِيرِ اضْطِرَارِّ:**

1. «لَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ» (الْبَيْتُ 16):
 - دَلِيلُهُ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التَّغَابُنُ: 16]، وَقَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (الْبُخَارِيُّ: 7288).
 - فَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ صَلَّى قَاعِدًا، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ تَيْمَمَ، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبُ حَتَّى يَسْتَطِيعَ.

2. «لَا مُحَرَّمٌ مَعَ الْاضْطِرَارِّ» (الْبَيْتُ 16):

- دَلِيلُهُ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].
- يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ الَّذِي يُشْرَفُ عَلَى الْهَلَاكِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَوْتَ.

3. «الضَّرُورَةُ تَقْدَرُ بِقَدَرِهَا» (الْبَيْتُ 17):

- هَذَا هُوَ الْمِيزَانُ الشَّرْعِيُّ الضَّابِتُ؛ فَلَا ضُطْرَارَ لَا يَعْني فَتْحُ الْبَابِ عَلَى مِصْرَاعِيهِ فِي ارْتِكَابِ الْحَرَامِ؛ بَلْ:
- يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ قَدْرَ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ فَقَطْ وَلَا يَشْبَعُ.
- وَيَنْظُرُ الطَّيِّبُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرِيضِ بِقَدْرِ مَوْضِعِ الْعِلَاجِ فَقَطْ دُونَ زِيَادَةٍ.



جَدْوَلُ 3: أَسْبَابُ التَّخْفِيفِ الشَّرْعِيِّ السَّبْعَةُ وَرُخْصُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ

سَبَبُ التَّخْفِيفِ	حَقِيقَتُهُ فِي الْفَقْهِ	نَوْعُ التَّخْفِيفِ الشَّرْعِيِّ	أَمْثَلَتُهُ التَّطْبِيقِيَّةُ	مَوْقِعُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
1. السَّفَرُ	مُجَاوِزَةُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (نَحْوُ 80 كَم)	إِسْقَاطُ وَتَقْيِصُ وَتَأْخِيرُ	قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ، الْفِطْرُ، الْمَسْحُ 3 أَيَّامٍ، الْجَمْعُ	اتِّفَاقٌ عَلَى أَصْلِ الرُّخْصِ وَخِلَافٌ فِي الْجَمْعِ
2. الْمَرَضُ	عِلَّةٌ بَدَنِيَّةٌ يَشْتَقُّ مَعَهَا الْعَمَلُ	إِبْدَالٌ وَتَخْفِيفٌ	التَّيْمُمُ، الصَّلَاةُ قُعُودًا، الْفِطْرُ وَالْقَضَاءُ	إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرُّخْصِ
3. الْإِكْرَاهُ	الْإِجْلَاءُ بِالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ أَوْ التَّعْذِيبِ	إِسْقَاطُ الْإِثْمِ وَالْعُقُوبَةِ	النُّطْقُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ طُمَأْنِينَةٍ الْقَلْبِ	عُذْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ يَقُولُهُ: «إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ»
4. النَّسْيَانُ	غَيْبُوبَةُ الشَّيْءِ عَنِ الْحِفْظِ	عَفْوٌ عَنِ الْإِثْمِ	الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا	«عُفِيَ لَأَمْتِي عَنِ الْخَطَا وَالنَّسْيَانِ»
5. الْجَهْلُ	عَدَمُ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ	إِسْقَاطُ الْعُقُوبَةِ وَالْإِثْمِ	مَنْ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَظُنُّ اللَّيْلَ بَاقِيًا	يُعْذَرُ فِيمَا يَخْفَى عَلَى الْعَامَّةِ

سَبَبُ التَّخْفِيفِ	حَقِيقَتُهُ فِي الْفِقْهِ	نَوْعُ التَّخْفِيفِ الشَّرْعِيِّ	أَمْثَلُهُ التَّطْبِيقِيَّةُ	مَوْقِعُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
6. عموم البلوى	انتشار المشقة بحيث يتعذر الاحتراز	تسامح وتيسير	طين الشوارع، أثر دم البراغيث اليسير	اتفاق على العفو عن التجاسات اليسيرة
7. النقص	عدم كمال الأهلية الخلقية	إسقاط التكليف مطلقاً	عدم تكليف الصبي والمجنون، إسقاط الجمعة عن المرأة	جري القلم مرفوع بحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»



القِسْمُ الْخَامِسُ: الْقَاعِدَتَانِ الْكُبْرَيَانِ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَأُصُولُ التَّشْرِيعِ



البَابُ الْأَوَّلُ: قَاعِدَةُ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَدَرُءُ الْمَفَاسِدِ

• التَّأْصِيلُ النَّبَوِيُّ:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ: 2340).

• الْقَوَاعِدُ الْفَقْهِيَّةُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ رَفْعِ الضَّرَرِ:

1. «الضَّرَرُ يُزَالُ»: يَجِبُ شَرْعًا رَفْعُ كُلِّ أَذًى عَنِ النَّاسِ (كَمَنْعِ الْجَارِ مِنْ فَتْحِ نَافِذَةٍ تَكْشِفُ عَوْرَةَ جَارِهِ).
2. «الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ»: لَا يَجُوزُ لِمَنْ أُسْكِرَهُ عَلَى قَتْلِ إِنْسَانٍ أَنْ يَقْتُلَهُ لِيُنْقِذَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ دَمَهُ لَيْسَ أَوْلَى مِنْ دَمِ غَيْرِهِ.
3. «يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ»: مِثْلُ التَّسْعِيرِ عِنْدَ احْتِكَارِ التَّجَارِ لِلْأَقْوَاتِ، وَهَدْمِ الْجِدَارِ الْمَائِلِ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ.
4. «دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ»: إِذَا تَعَارَضَ جَلْبُ مَنْفَعَةٍ مَعَ وَقُوعِ مَفْسَدَةٍ مُسَاوِيَةٍ؛ دُفِعَتِ الْمَفْسَدَةُ أَوَّلًا.



البَابُ الثَّانِي: الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الْخَامِسَةُ: «الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ»

(الْبَيْتُ 27)

نَصُّ الْبَيْتِ:

27. وَمِنْ مَسَائِلِ الْقَوَاعِدِ الْإِثْبَاتِ ... إِعْمَالُ مَعْرُوفٍ مِنَ الْعَادَاتِ



الشَّرْحُ التَّاصِيلِيُّ لِحُجِّيَةِ الْعُرْفِ:

• مَعْنَى «الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ»:

أَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ الْمُسْتَقَرَّ بَيْنَ النَّاسِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَحْدِيدِ الْحُقُوقِ وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَمْ يُحَدِّدْهَا الشَّرْعُ بِحَدِّ لَفْظِيٍّ وَلَا مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ.

• الْأَدَلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ:

• ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].

• قَوْلُهُ ﷺ: «خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ» (الْبُخَارِيُّ: 5364)؛ فَرَدَّ مِقْدَارَ النَّفَقَةِ إِلَى عُرْفِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

• شُرُوطُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ الْأَرْبَعَةُ:

1. أَنْ يَكُونَ مُطَرِّدًا أَوْ غَالِبًا.

2. أَلَّا يُصَادِمَ نَصًّا شَرْعِيًّا: فَإِذَا تَعَارَفَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْأَفْرَاحِ، أَوْ أَكْلِ الرِّبَا فِي الْبُنُوكِ، أَوْ تَبَرُّجِ النِّسَاءِ؛ فَهُوَ عُرْفٌ فَاسِدٌ بَاطِلٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ إِجْمَاعًا.

3. أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ إِنْشَاءِ الْعَقْدِ.

4. أَلَّا يُصَرِّحَ الْمُتَعَاقِدَانِ بِخِلَافِهِ.



جَدْوَلُ 4: ضَوَابِطُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ وَالْفُرُوقُ بَيْنَ الْعُرْفِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ

نَوْعُ الْعُرْفِ	ضَابِطُهُ فِي الشَّرِيعَةِ	الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِيهِ	أَمْثَلَتُهُ الْفَقْهِيَّةُ	الْأَثَرُ الْقَضَائِيُّ
الْعُرْفُ الصَّحِيحُ	مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ مِمَّا لَا يُخَالِفُ الْقُرْآنَ أَوِ السُّنَّةَ	مُعْتَبَرٌ شَرْعًا وَحُجَّةٌ قَضَائِيَّةٌ	تَحْدِيدُ مَهْرِ الْمَثَلِ، نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، أَجْرَةِ الْمَسَاكِينِ	«الْمَعْرُوفُ عُرْفًا» كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
الْعُرْفُ الْفَاسِدُ	مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ مِمَّا يُحِلُّ حَرَامًا أَوْ يَحْرِمُ حَلَالًا	بَاطِلٌ سَاقِطُ الْاعْتِبَارِ إِجْمَاعًا	التَّعَامُلُ بِفَوَائِدِ الرِّبَا، حِرْمَانُ الْإِنَاثِ مِنَ الْمِيرَاثِ	لَا يَقْضَى بِهِ وَلَا يُعْتَدُ بِهِ فِي الْحَاكِمِ



البَابُ الثَّالِثُ: أُصُولُ التَّشْرِيعِ، الْوَسَائِلُ، وَعَوَارِضُ التَّكْلِيفِ (الْأُيُوتُ 23 - 26)

نَصُّ الْأُيُوتِ:

23. وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ ... غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا الْمَذْكُورِ
24. وَوَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ ... وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
25. وَالْخَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ ... أَسْقَطُهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ
26. لَكِنْ مَعَ الْإِتْلَافِ يَثْبُتُ الْبَدَلُ ... وَيَسْقُطُ الْإِثْمُ فَقَطْ عَلَى الْأَجَلِ



🔍 الشَّرْحُ التَّأْصِيلِيُّ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ:

1. «بُطْلَانُ الْإِبْتِدَاعِ فِي الدِّينِ» (الْبَيْتُ 23):

- قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ تُرَدُّ كُلُّ بَدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الدِّينِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (الْبُخَارِيُّ: 2697)؛ فَالْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى الْإِتِّبَاعِ وَالتَّوْقِيفِ.

2. «الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ» (الْبَيْتُ 24):

- وَسِيلَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ: مِثْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَشِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ.
- وَسِيلَةُ الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ (سُدُّ الذَّرَائِعِ): مِثْلُ بَيْعِ الْعِنَبِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا، أَوْ بَيْعِ السَّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ.

3. عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ وَضَمَانُ الْمُتَلَفَاتِ (الْبَيْتَانِ 25 - 26):

- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» (ابْنُ مَاجَهَ: 2045).
- تَحْرِيرُ الْفَرْقِ الدَّقِيقِ:
- حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى: يَسْقُطُ الْإِثْمُ فِيهِ مُطْلَقًا عَنِ النَّاسِي وَالْخَطِيئِ وَالْمُكْرَهِ.
- حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ وَالْأَمْوَالِ: لَا تَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ وَالْخَطَأِ؛ فَلَوْ أَتَلَفَ شَخْصٌ مَالًا غَيْرَهُ خَطَأً، سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ أَخْرَوِيًّا، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْبَدَلِ مَالِيًّا فِي الدُّنْيَا؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَشَاحَةِ.



القِسْمُ السَّادِسُ: الشَّرْحُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْقَوَاعِدِ التَّكْمِيلِيَّةِ الْجَامِعَةِ (الْأَيَّاتُ 28 - 42)



البَابُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَاسْتِحْقَاقِ الْحُقُوقِ (الْأَيَّاتُ 28 - 32)

نَصُّ الْأَيَّاتِ:

28. هُوَ الَّذِي قَدْ قِيلَ فِي التَّعْلِيْقِ ... أَوْ قِيلَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّحْقِيقِ
29. لَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ ... كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ تَرْتَفِعُ
30. وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ ... قَدْ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى الْعَمَلِ
31. وَيُفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُورِ ... إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ
32. وَكُلُّ مَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْذُونِ ... فَذَاكَ لَيْسَ فِيهِ مِنْ مَضْمُونِ



🔍 الشَّرْحُ التَّاصِيلِيُّ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ:

1. قَاعِدَةُ «اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ» (الْبَيْتُ 29):

• هَذِهِ مِنْ أَهَمِّ الْقَوَاعِدِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا وَالتَّكْفِيرِ وَالْجِنَايَاتِ؛ فَلَا يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ:

1. وَجُودُ جَمِيعِ الشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ: كَشُرُوطِ الصَّلَاةِ (الطَّهَارَةِ، السَّتْرِ، اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، دُخُولِ الْوَقْتِ).

2. انْتِفَاءُ جَمِيعِ الْمَوَانِعِ: كَمَنْعِ الْحَيْضِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ مَانِعِ الرِّقِّ وَالْقَتْلِ فِي الْمِيرَاثِ.

• تَطْبِيقُ عَقْدِي خَطِيرٌ (قَوَاعِدُ التَّكْفِيرِ): لَا يُحْكَمُ عَلَى مُعَيَّنٍ بِالْكَفْرِ حَتَّى يَجْتَمَعَ فِيهِ شُرُوطُ التَّكْفِيرِ (الْبُلُوغُ، الْعَقْلُ، الْقَصْدُ، الْعِلْمُ) وَتَرْتَفِعَ الْمَوَانِعُ (كَالْجَهْلِ، الْإِكْرَاهِ، التَّأْوِيلِ، وَالشُّبْهِةِ).

2. قَاعِدَةُ «اسْتِحْقَاقِ الْأَجْرِ عَلَى الْعَمَلِ» (الْبَيْتُ 30):

• إِذَا أَدَّى الْعَامِلُ أَوْ الْأَجِيرُ مَا طُلِبَ مِنْهُ فِي الْعَقْدِ، وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دَفْعُ أَجْرِهِ كَامِلَةً دُونَ مَطْلٍ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» (ابْنُ مَاجَهَ: 2443)، وَتَحْذِيرِهِ الشَّدِيدِ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» (الْبُخَارِيُّ: 2227).

3. قَاعِدَةُ «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» (الْبَيْتُ 31):

• إِذَا أُمِرَ الْمُكَلَّفُ بِعِبَادَةٍ ذَاتِ أَجْزَاءٍ، فَعَجَزَ عَنْ بَعْضِهَا، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ؛ فَمَنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ رَكَعَ بِمَا أَمَكَنَهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي إِلَّا لِبَعْضِ أَعْضَائِهِ غَسَلَ بِهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ لِلْبَاقِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

4. قَاعِدَةُ «الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يَنَاقِي الضَّمَانَ» (الْبَيْتُ 32):

• «كُلُّ مَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْذُونِ فَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ»؛ فَلَوْ أَنَّ طَبِيبًا جَرَّاحًا حَادِقًا أَذِنَ لَهُ الْمَرِيضُ فِي إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةٍ جَرَّاحِيَّةٍ، فَتَلَفَ الْعَضْوُ بِلا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ شَرْعًا. وَكَذَلِكَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ لَا ضَمَانَ فِيهَا.



📖 الباب الثاني: العِلَلُ الشَّرْعِيَّةُ، الشُّرُوطُ فِي الْعُقُودِ، وَالْقُرْعَةُ (الآيَاتُ 33 - 37)

📑 نصُّ الآيَاتِ:

33. وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ ... وَهِيَ الَّتِي قَدْ أُوجِبَتْ لِشَرْعَتِهِ
34. وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ ... فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ
35. إِلَّا شُرُوطًا حَلَلَتْ مُحَرَّمًا ... أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا
36. تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمَبْهَمِ ... مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّرَاحُمِ
37. وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا ... وَفِعِلْ أَحَدُهُمَا قَدْ اسْتَمَعَا



🔍 الشَّرْحُ التَّأْصِيلِيُّ:

1. «الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا» (الْبَيْتُ 33):
 • الْعِلَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِلْحُكْمِ الَّذِي رُبِطَ بِهِ تَشْرِيْعُهُ؛ فَإِذَا وَجِدَتِ الْعِلَّةُ وَجِدَ الْحُكْمُ، وَإِذَا انْتَفَتْ زَالَ الْحُكْمُ:
 • مِثَالُ الْإِسْكَارِ: كُلُّ شَرَابٍ أَوْ مَادَّةٍ أَوْ حَبَّةٍ تُسَكِّرُ وَتُذْهِبُ الْعَقْلَ فِيهِ خَمْرٌ مُحَرَّمَةٌ مَهْمَا سُمِّيَتْ: «كُلُّ مُسَكِّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسَكِّرٍ حَرَامٌ» (مُسْلِمٌ: 2003). فَإِذَا تَخَلَّلَتْ الْخَمْرُ بِنَفْسِهَا وَزَالَ الْإِسْكَارُ طَهَّرَتْ وَحَلَّتْ.
2. قَاعِدَةُ «حُرِيَّةِ الشُّرُوطِ فِي الْعُقُودِ» (الْبَيْتَانِ 34 - 35):

- الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي يَشْتَرِطُهَا الْمُتَعَاقدَانِ فِي الْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالنِّكَاحِ الصَّحَّةَ وَاللِّزُومَ؛ لِحَدِيثِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (الترمذي: 1352).
- فَيَصِحُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ دَارِهَا: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّمْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (البخاري: 2721).
- أَمَّا الشَّرْطُ الْبَاطِلُ: كَانَ يَشْتَرِطُ فِي الْبَيْعِ رَبًّا، أَوْ تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ فَهَذَا بَاطِلٌ سَاقِطٌ.

3. قَاعِدَةُ «اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ» (الْبَيْتُ 36):

- مَشْرُوعِيَّةُ الْقُرْعَةِ ثَابِتَةٌ فِي الْقُرْآنِ: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصفافات: 141]، وَفِي السُّنَّةِ؛ حَيْثُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَاتَيْنَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (البخاري: 2593).
- مَوَاضِعُ اسْتِعْمَالِهَا:

1. عِنْدَ تَبَيُّهِ الْحَقِّ وَتَعَذُّرِ تَعْيِينِهِ شَرْعًا.
2. عِنْدَ تَرَاحُمِ الْمُتَسَاوِينَ فِي حَقِّ وَاحِدٍ لَا يَسَعُهُمْ جَمِيعًا (كَالتَرَاحُمِ عَلَى الْأَذَانِ أَوْ الْإِمَامَةِ، أَوْ قِسْمَةِ الْأَرْضِ وَالْتَرِكَاتِ).

4. قَاعِدَةُ «تَدَاخُلِ الْعِبَادَاتِ» (الْبَيْتُ 37):

- إِذَا اجْتَمَعَتِ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ تَتِمَّلُ أَفْعَالُهُمَا، أَجْزَاءُ فِعْلٍ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى:
- كَمَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ غُسْلُ جَنَابَةٍ وَغُسْلُ جُمُعَةٍ؛ فَنَوَاهُمَا جَمِيعًا أَجْزَاءُ غُسْلٍ وَاحِدٍ.
- كَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى الرَّاتِبَةَ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ أَجْزَاءُهُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ تَبَعًا.



البَابُ الثَّالِثُ: الْقَوَاعِدُ التَّثْمِيمِيَّةُ الْأَخِيرَةُ (الْأَيَّاتُ 38 -

(42)

نَصُّ الْأَيَّاتِ:

38. وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْغَلُ ... بِمِثْلِهِ بَلْ بِالَّذِي قَدْ يَفْضَلُ
39. وَمَنْ أَصَابَ حَقَّهُ فَلَيْقَتَصِرَ ... عَلَى الَّذِي لَهُ بِغَيْرِ مَا بَطَرَ
40. وَإِنْ تَعَذَّرَ الَّذِي قَدْ وَجَبَا ... فَبَدَلٌ يَجْزِيهِ حَيْثُ قَرَبَا
41. وَالْوَاجِبَاتُ كُلُّهَا قَدْ تَسْقُطُ ... بِالْعَجْزِ لَكِنْ مَا تَيْسَّرَ يَثْبُتُ
42. وَكُلُّ مَا أَوْجَبَهُ الرَّحْمَنُ ... فَإِنَّهُ يَجْزِي كَيْفَ كَانَ



الشَّرْحُ التَّأْصِيلِيُّ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ:

1. «الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ» (الْبَيْتُ 38):

- الْعَيْنُ الْمَشْغُولَةُ بِحَقٍّ لَا يَجُوزُ شُغْلُهَا بِحَقٍّ آخَرَ يَنْفِيهِ، فَالْعَيْنُ الْمَرْهُونَةُ لَا يَجُوزُ رَهْنُهَا لِشَخْصٍ آخَرَ، وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَدَّةُ لَا يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا.

2. «الِإِتِّقَالُ إِلَى الْبَدَلِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَصْلِ» (الْبَيْتُ 40):

- إِذَا تَعَذَّرَ فِعْلُ الْأَصْلِ لِعَجْزٍ أَوْ فَقْدٍ، انْتَقَلَ الْمُكَلَّفُ إِلَى بَدَلِهِ الشَّرْعِيِّ.
- تَعَذُّرُ الْمَاءِ يُوجِبُ الْإِتِّقَالَ إِلَى التِّيمُّمِ بِالتُّرَابِ.
- تَعَذُّرُ الْقِصَاصِ لِعَفْوِ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ يُوجِبُ الْإِتِّقَالَ إِلَى الدِّيَةِ.
- تَعَذُّرُ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ لِعَجْزٍ كَبِيرٍ يُوجِبُ الْإِتِّقَالَ إِلَى إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ.

3. «إِجْزَاءُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِنْدَ أَدَائِهِ شَرْعًا» (الْبَيْتُ 42):

- كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْعَبْدَ فَأَدَّاهُ الْعَبْدُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرْعًا فَقَدْ بَرَّتْ ذِمَّتُهُ وَاجْزَأَهُ؛ فَمَنْ صَلَّى بِالتَّيْمَمِ لِعَدَمِ الْمَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.



جَدُولُ 5: الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ التَّكْمِيلِيَّةُ الـ 15 وَأَمْثَلُهَا التَّطْبِيقِيَّةُ الْمُعَاصِرَةُ

رَقْمُ الْبَيْتِ	القَاعِدَةُ الْفَقْهِيَّةُ	حَقِيقَتُهَا وَمَعْنَاهَا التَّأْصِيلِيُّ	الْمِثَالُ الْفَقْهِيُّ التَّقْلِيدِيُّ	التَّطْبِيقُ الْمُعَاصِرُ وَالنَّوَازِلُ
29	اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ وَأَتْفَاءُ الْمَوَانِعِ	لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ إِلَّا بِحَقِّ كُلِّ شَرْطٍ وَزَوَالِ الْمَانِعِ	صَحَّةُ الصَّلَاةِ، ثُبُوتُ الْإِرْثِ	صَحَّةُ التَّعَامُلَاتِ الْإِلِكْتُرُونِيَّةِ، مَسَائِلُ التَّكْفِيرِ
30	اسْتِحْقَاقُ الْأَجْرِ بِإِتْمَامِ الْعَمَلِ	وَجُوبُ دَفْعِ الْعِوَضِ عِنْدَ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ	أُجْرَةُ الْخِيَاطِ وَالْبَنَاءِ	رَوَاتِبُ الْمُوظَّفِينَ، أُجُورُ التَّوَصُّلِ وَالْبَرْجَةِ
31	الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ	فِعْلُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْكُلِّ	غَسْلُ بَعْضِ الْوُجْهِ عِنْدَ الْجُرْحِ	الصَّلَاةُ فِي الطَّائِرَةِ إِيمَاءً عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الرُّكُوعِ
32	الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُبَاقِي الضَّمَانَ	مَا تَرْتَبَ عَلَى فِعْلٍ مَأْذُونٍ لَا ضَمَانَ فِيهِ	سِرَابِيَّةُ جُرْحِ الْقِصَاصِ	خَطَأُ الْجَرَاحِ الْحَادِقِ غَيْرِ الْمُفْرِطِ فِي الْجِرَاحَةِ
33	الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ	ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِثُبُوتِ وَصْفِهِ وَزَوَالِهِ بِزَوَالِهِ	تَحْرِيمُ الْخَمْرِ لِلْإِسْكَارِ	تَحْرِيمُ الْمَخْذِرَاتِ وَالْمُفْتِرَاتِ الْمُسْتَحْدَثَةِ
35 - 34	الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ	لُزُومُ الشُّرُوطِ الْمَشْرُوعَةِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدِينَ	شَرْطُ الْمَرْأَةِ فِي دَارِهَا	شُرُوطُ الضَّمَانِ التِّجَارِيِّ، بُنُودُ عُقُودِ الْإِسْتِصْنَاعِ
36	اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَةِ	الْفَصْلُ بَيْنَ الْحَقُوقِ الْمُتَرَاخِجَةِ عِنْدَ الْأَسْتِوَاءِ	الْقُرْعَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَرِ	تَوَازِيْعُ قُطْعِ الْأَرْضِ الْحُكُومِيَّةِ، قُبُولُ الطَّلَابِ
37	تَدَاخُلُ الْعِبَادَاتِ الْمُتَمَافِلَةِ	إِجْزَاءُ فِعْلٍ وَاحِدٍ عَنْ طَلَبَيْنِ مِثْلَيْنِ	جَمْعُ غُسْلِ الْجَمْعَةِ وَالْجَنَابَةِ	تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ مَعَ سُنَّةِ الْوُضُوءِ وَالْفَرِيضَةِ

رَقْمُ الْبَيْتِ	القَاعِدَةُ الْفَقْهِيَّةُ	حَقِيقَتُهَا وَمَعْنَاهَا التَّأْصِيلِيُّ	الْمِثَالُ الْفَقْهِيُّ التَّقْلِيدِيُّ	التَّطْبِيقُ الْمُعَاصِرُ وَالنَّوَازِلُ
38	الْمَشْغُولُ لَا يَشْغُلُ	امْتِنَاعُ إِبْرَادِ حَقٍّ عَلَى عَيْنٍ مَشْغُولَةٍ	عَدَمُ جَوَازِ رَهْنِ الْمَرْهُونِ	عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَقَارِ الْمُوجَرِّ إِضْرَارًا بِالْمُسْتَأْجِرِ
39	الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ	تَحْرِيمُ الْبَطْرِ وَالْعُدْوَانِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ	قَبْضُ الدَّيْنِ دُونَ زِيَادَةٍ	الِاتِّزَامُ بِالْحَدِّ الْمُقَرَّرِ فِي التَّعْوِضِ عَنِ الضَّرَرِ
40	الِانْتِقَالُ إِلَى الْبَدَلِ	الْمَصِيرُ إِلَى الْخَلْفِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَصْلِ	التَّيَمُّمُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ	دَفْعُ الْقِيَمَةِ النَّقْدِيَّةِ عِنْدَ هَلَاكِ الْمِثْلِيِّ الْمَغْصُوبِ
41 - 42	إِجْزَاءُ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرْعًا	بُرْؤُ الدِّمَّةِ عِنْدَ آدَاءِ الْوَاجِبِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ	صَلَاةُ مَنْ فَقَدَ الطَّهَّورَيْنِ	صِحَّةُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ بِالْقَضَاءِ



القِسْمُ السَّابِعُ: خَاتِمَةُ الْمَنْظُومَةِ وَشَرْحُهَا

(الآيَاتُ 43 - 46)

نَصُّ الْآيَاتِ:

43. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ ... فِي الْبَدءِ وَالْخِتَامِ وَالِدَّوَامِ
 44. ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ شَائِعٍ ... عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالتَّابِعِ
 45. وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ ... مَا لَاحَ بَدْرٌ فِي دُجَى الظَّلَامِ
 46. وَاغْفِرْ لِمَنْ نَظَمَهَا وَمَنْ قَرَأَ ... وَمَنْ عُنِيَ بِحِفْظِهَا وَفَكَّرَا



الشَّرْحُ التَّحْلِيلِيُّ لِلْخَاتِمَةِ النَّظْمِيَّةِ:

- حَمْدُ اللَّهِ عَلَى التَّمَامِ:
 خَتَمَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْظُومَتَهُ كَمَا بَدَأَهَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ كُلَّ نِعْمَةٍ ابْتَدَأَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ فِيهِ مَبْرُوكَةٌ، وَكُلُّ عَمَلٍ انْتَهَى بِحَمْدِ اللَّهِ فَقَدْ أُدِيَ شُكْرُهُ.
- الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ:

ثُمَّ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، الَّذِي أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاخْتَصَرَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ اخْتِصَارًا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ مَا تَعَابَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَشْرَقَ بَدْرُ التَّمَامِ.

• الدُّعَاءُ الْجَامِعُ (الْبَيْتُ 46):

خَتَمَ النَّاطِمُ بِدُعَاءٍ مُبَارَكٍ يُعْمُ كُلُّ مَنْ لَهُ صِلَةٌ بِهَذِهِ الْمَنْظُومَةِ؛ فَدَعَا بِالْمَغْفِرَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ:

1. لِمَنْ نَظَّمَهَا: وَهُوَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.
2. وَلِمَنْ قَرَأَهَا: أَوْ شَرَحَهَا أَوْ عَلَّمَهَا أَوْ طَالَعَهَا.
3. وَلِمَنْ عُنِيَ بِحِفْظِهَا: وَأَوْدَعَهَا صَدْرُهُ حِرْصًا عَلَى إِتْقَانِ الْعِلْمِ.
4. وَلِمَنْ فَكَّرَ فِيهَا: وَتَأَمَّلَ مَعَانِيَهَا وَاسْتَنْبَطَ مِنْهَا الْفُرُوعَ الْفَقْهِيَّةَ.



🇲🇦 جَدُولُ 6: مُقَارَنَةُ الْقَوَاعِدِ الْكُبْرَى الْخَمْسِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَأُصُولِ كُلِّ مَذْهَبٍ

القَاعِدَةُ الْكُبْرَى	مَوْقِعُهَا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ	مَوْقِعُهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ	مَوْقِعُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ	مَوْقِعُهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ
1. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا	أَصْلُ الْمَذْهَبِ فِي تَمْيِيزِ الْعِبَادَاتِ	اعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ وَسُدُّ الذَّرَائِعِ عُمْدَةٌ	تُلْتُ الْعِلْمُ وَتَدَخَّلْتُ فِي 70 بَابًا	اعْتِبَارُ النِّيَّةِ فِي الْعُقُودِ وَإِبْطَالُ الْحِيلِ
2. الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ	مَبْنَى الْأَسْتِحْسَانِ وَبَقَاءُ الْأَصْلِ	اعْتِبَارُ الشَّكِّ فِي الْحَدَثِ مُوجِبًا لِلْوُضوءِ	طَرَحُ الشَّكِّ وَالْبِنَاءُ عَلَى أَقَلِّ الْيَقِينِ	اسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالطَّهَارَةِ
3. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ	مَصْدَرُ الرُّخْصِ وَالْأَسْتِحْسَانِ لِلضَّرُورَةِ	التَّوَسُّعُ بِمِرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ	ضَبْطُ الرُّخْصِ بِأَسْبَابِ التَّخْفِيفِ السَّبْعَةِ	التَّوَسُّعُ فِي الرُّخْصِ وَاجْتِمَاعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
4. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ	تَضْمِينُ الصَّنَاعِ وَمَنْعُ التَّعَسُّفِ	سُدُّ الذَّرَائِعِ وَالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ	الضَّرَرُ يَزَالُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ مِثْلِهِ	تَحْرِيمُ الْحِيلِ كُلِّهَا لِأَنَّهَا ضَرَرٌ بِالشَّرْعِ

القاعدةُ الكبرى	موقعُها عندَ الحنفية	موقعُها عندَ المالكية	موقعُها عندَ الشافعية	موقعُها عندَ الحنابلة
5. العادة محكمة	العرف الصحيح يخص العموم	عمل أهل المدينة والعرف المعتبر	الرجوع للعرف فيما لم يحد شرعاً	تقديم الشروط العرفية والزام العاقدين



🎯 القسم الثامن: الخاتمة والفهارس التأصيلية الشاملة

📖 ثَبْتُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ الْفَقْهِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الشَّرْحِ:

1. الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
2. صَحِيحُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ (ت 256 هـ).
3. صَحِيحُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ: مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ (ت 261 هـ).
4. سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيُّ (ت 275 هـ).
5. جَامِعُ التِّرْمِذِيِّ: أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ (ت 279 هـ).
6. سُنَنُ ابْنِ مَاجَهَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَزْوِينِيُّ (ت 273 هـ).
7. الْمُوطَّأُ: إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْأَصْبَحِيُّ (ت 179 هـ).
8. مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الشَّيْبَانِيُّ (ت 241 هـ).
9. الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: جَلَالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ (ت 911 هـ).
10. الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ: زَيْنُ الدِّينِ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَنْفِيُّ (ت 970 هـ).
1. الْفُرُوقُ (أَنْوَارُ الْبُرُوقِ فِي أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ): شَهَابُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقَرَأِيُّ الْمَالِكِيُّ (ت 684 هـ).
1. تَقْرِيرُ الْقَوَاعِدِ وَتَحْرِيرُ الْفَوَائِدِ: الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ (ت 795 هـ).
1. قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الْأَنْامِ: سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ عِزُّ الدِّينِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (ت 660 هـ).
1. الْمَوَافَقَاتُ فِي أَصُولِ الشَّرِيعَةِ: الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الشَّاطِئِيُّ الْمَالِكِيُّ (ت 790 هـ).

1. الْقَوَاعِدُ النُّورَانِيَّةُ الْفَقْهِيَّةُ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَانِيُّ (ت 728 هـ).
1. إِعْلَامُ الْمُوقَعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ قِيَمٍ الْجَوْزِيَّةِ (ت 751 هـ).
1. الْمَنْظُومَةُ الْفَقْهِيَّةُ وَشَرْحُهَا «الْقَوَاعِدُ وَالْأُصُولُ الْجَامِعَةُ»: الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرٍ السَّعْدِيُّ (ت 1376 هـ).
1. شَرْحُ مَنْظُومَةِ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ لِلْسَّعْدِيِّ: الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعُثَيْمِينُ رَحِمَهُ اللَّهُ (ت 1421 هـ).
1. إِرَوَاءُ الْغَلِيلِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ مَنَارِ السَّبِيلِ: الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الدِّينِ الْأَبَّانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (ت 1420 هـ).
2. فِتَاوَى وَرَسَائِلُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ: مُفْتِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ الْأَسْبَقِي (ت 1389 هـ).



👏 كَلِمَةُ خِتَامٍ وَابْتِهَالٍ رَبَّانِيَّ:

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَوْنِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَمِنِهِ الشَّرْحُ وَالتَّحْقِيقُ لِهَذَا الْمُصَنَّفِ الْفَقْهِيِّ الْمَوْسُوعِيِّ «الْمَهْلُ الصَّافِي فِي شَرْحِ وَتَحْقِيقِ قَوَاعِدِ السَّعْدِيِّ الْفَقْهِيَّةِ».

وَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَوْبِي وَقُوَّتِي، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ صَوَابٍ وَسَدَادٍ فَنَ الْإِلَهَ الْمَنَّانِ وَحْدَهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ زَلَلٍ أَوْ قُصُورٍ أَوْ خَطَأٍ فَنِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

نَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الشَّرْحِ كُلَّ مُتَفَقِّهِ وَدَارِسٍ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ زَادًا يَوْمَ الْمَعَادِ، وَأَنْ يَجْزِيَ نَاطِمَ الْمُتَنِّ الشَّيْخِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيِّ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَحَبَابَتِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



عُنِيَ بِهِ وَحَرَّرَهُ: إِبْرَاهِيمُ شَرِيفُ أَبُو بَكْرٍ (عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ)

صَادِرٌ عَنْ: مَرْكَزِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ - كَادُونَا، نِيجِيرِيَا.

قِسْمُ الْعِنَايَةِ بِالْفَقْهِ وَأُصُولِهِ وَالنَّشْرِ الْعِلْمِيِّ - سِلْسِلَةُ الْكُتُبِ التَّأْصِيلِيَّةِ (4)